

Zwischenabschluss

zum

31. Juli 2026

der Firma

Brehna Projektentwicklungs UG (haftungsbeschränkt)

55543 Bad Kreuznach

Inhaltsverzeichnis

Auftrag und Auftragsdurchführung	3
Bilanz zum 31. Juli 2026.....	4
Aktivseite.....	4
Passivseite	5
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2026 bis 31. Juli 2026	6
Anhang	7
Allgemeine Angaben	7
Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung	7
Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz	7
Sonstige Angaben.....	8
Kontennachweis Aktivseite.....	9
Kontennachweis Passivseite	10
Kontennachweis Gewinn- und Verlustrechnung	11
Unterzeichnung	12
Bescheinigung	13
Allgemeine Geschäftsbedingungen der HDS Steuern Wirtschaft Recht	
Berufsausübungsgesellschaft mbH	14

Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der

Brehna Projektentwicklungs UG (haftungsbeschränkt)
55543 Bad Kreuznach

hat die **HDS Steuern Wirtschaft Recht** Berufsausübungsgesellschaft mbH beauftragt, den Zwischenabschluss zum 31.07.2026 zu erstellen.

Wir haben den Zwischenabschluss zum 31.07.2026 auf der Grundlage der uns vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise nach den Vorschriften des HGB bzw. ergänzenden Vorschriften erstellt.

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften erstellt.

Die Erleichterungen nach §§ 266 Abs. 1 Satz 3 und 276 HGB werden nur für die Offenlegung in Anspruch genommen.

Darüberhinausgehende Ausweis-, Bewertungs- und Erläuterungsvorschriften wurden – soweit erforderlich – beachtet.

Die Durchführung des Auftrages erfolgte im Monat August 2024.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen" maßgebend.

Auskünfte erteilte die Geschäftsführung.

Die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses wurde uns von der Geschäftsführung der Gesellschaft bestätigt.

Bilanz zum 31. Juli 2026

Aktivseite

	31.07.2026 <u>EUR</u>	31.07.2026 <u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge		3.590.873,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände		224.212,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		17.709,71
SUMME AKTIVA		<u>3.832.795,95</u>

Bilanz zum 31. Juli 2026

Passivseite

	31.07.2026 <u>EUR</u>	31.07.2026 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		1.000,00
II. Bilanzverlust		-400,51
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen		9.180,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.219,47	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 87.219,47		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter- nehmen	2.293.551,50	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 2.293.551,50		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.442.245,49</u>	3.823.016,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.442.245,49		
SUMME PASSIVA		<u><u>3.832.795,95</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01. Januar 2026 bis 31. Juli 2026

	<u>2026</u> <u>EUR</u>	<u>2026</u> <u>EUR</u>
1. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes in Ausführung befindlicher Bauaufträge		194.026,50
2. sonstige betriebliche Aufwendungen		-122.836,09
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.627,38	
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-82.817,79</u>	-71.190,41
5. Jahresüberschuss		0,00
6. Verlustvortrag aus Vorjahr		<u>-400,51</u>
7. Bilanzverlust		<u>-400,51</u>

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Brehna Projektentwicklungs UG (haftungsbeschränkt) hat ihren Sitz in Bad Kreuznach und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Bad Kreuznach unter 24809.

Der vorliegende Zwischenabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken wird durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, soweit in der Bilanz nicht anders vermerkt.

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 1.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Bilanz.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von EUR 1.320.882,2 ausgewiesen.

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von EUR 2.293.551,50 enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des Zeitraums vom 1.1.2026 bis 31.7.2026 lag die Führung der Geschäfte bei Ronald Malek, Kaufmann.

Es bestehen keine Vorschüsse, Kredite und Haftungsverhältnisse zugunsten der Geschäftsführung zum Stichtag.

Arbeitnehmer

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Gesellschaft keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Übrige Angaben

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Bad Kreuznach, den 08.08.2026

gezeichnet

Ronald Malek
Geschäftsführer

Kontennachweis Aktivseite

Pos	Konto	Bezeichnung	31.07.2026 <u>EUR</u>	31.07.2026 <u>EUR</u>
1545	***	in Ausführung befindliche Bauaufträge		3.590.873,86
	709000	In Ausführung befindliche Bauaufträge	3.590.873,86	
1640	***	sonstige Vermögensgegenstände		224.212,38
	150004	Sonstige Vermögensgegenstände gegen AM GmbH	219.571,83	
	157000	Abziehbare Vorsteuer	12,73	
	157600	Abziehbare Vorsteuer 19 %	3.014,10	
	178000	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-1.110,79	
	179000	Umsatzsteuer Vorjahr	2.724,51	
1710	***	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		17.709,71
	120001	Bank #185359	17.709,71	
	***	SUMME AKTIVA		3.832.795,95

Kontennachweis Passivseite

Pos	Konto	Bezeichnung	31.07.2026 <u>EUR</u>	31.07.2026 <u>EUR</u>
2020	***	Gezeichnetes Kapital		1.000,00
	80000	Gezeichnetes Kapital	1.000,00	
2125	***	Bilanzverlust		-400,51
2350	***	sonstige Rückstellungen		9.180,00
	96600	Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	1.500,00	
	97000	Sonstige Rückstellungen	180,00	
	97700	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	7.500,00	
2460	***	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		87.219,47
	160000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.219,47	
2480	***	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.293.551,50
	70100	Verb.gegen verbundene Untern. - davon Restl. b. 1 Jahr M-Immo GmbH	2.293.551,50	
2510	***	sonstige Verbindlichkeiten		1.442.245,49
	73000	Verb. geg. Gesellschaftern	1.320.882,23	
	170000	Sonstige Verbindlichkeiten	5.400,00	
	170001	Sonstige Verbindlichkeiten Marc Domink	5.712,07	
	170002	Sonstige Verbindlichkeiten G. Pandorf	7.651,19	
	170003	Darlehen J.B. Vermögensverwaltungs GmbH	102.600,00	
	***	SUMME PASSIVA		3.832.795,95

Kontennachweis Gewinn- und Verlustrechnung

Pos	Konto	Bezeichnung	2026 <u>EUR</u>	2026 <u>EUR</u>
3025	***	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes in Ausführung befindlicher Bauaufträge		194.026,50
	897500	Bestandsveränderungen in Ausführung befindlicher Bauaufträge	194.026,50	
3210	***	sonstige betriebliche Aufwendungen		-122.836,09
	438000	Beiträge	-313,44	
	490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-134,60	
	490900	Fremdleistungen/Fremdarbeiten	-110.460,10	
	495000	Rechts- und Beratungskosten	-11.784,14	
	495700	Abschluss- und Prüfungskosten	-61,10	
	497000	Nebenkosten des Geldverkehrs	-82,71	
3290	***	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.627,38
	265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.627,38	
3320	***	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-82.817,79
	210000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.817,79	
3510	***	Verlustvortrag aus Vorjahr		-400,51
	286800	Verlustvortrag nach Verwendung	-400,51	
3800	***	Bilanzverlust		-400,51

Unterzeichnung

Hiermit wird die materielle Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2026 der Brehna Projektentwicklungs UG (haftungsbeschränkt) , 55543 Bad Kreuznach mit einer Bilanzsumme von EUR 3.832.795,95 und einem Jahresergebnis von EUR 0,00 bestätigt.

In dem Jahresabschluss sind alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht. Die Bücher enthalten alle Geschäftsvorfälle, die im Geschäftsjahr buchungspflichtig geworden sind.

Bad Kreuznach, den 08.08.2026

Ronald Malek
Geschäftsführer

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Zwischenabschluss auf dem 31.7.2026 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Brehna Projektentwicklungs UG (haftungsbeschränkt) für den Zeitraum vom 01. Januar 2026 bis 31. Juli 2026 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns erstellte Buchführung und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der berufsständischen Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Wiesbaden, den 08.08.2026

HDS Steuern Wirtschaft Recht
Berufsausübungsgesellschaft mbH
Willy-Brandt-Allee 6
65197 Wiesbaden

(Dr. Erwin Herresthal)
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Allgemeine Geschäftsbedingungen der HDS Steuern Wirtschaft Recht Berufsausübungsgesellschaft mbH

Stand: März 2024

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.

(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zugrunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, wird er den Auftraggeber darauf hinweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Diese ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt.

2. Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte, u. a. nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO, bleiben unberührt.

(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Bestellung eines allgemeinen Vertreters (§ 69 StBerG) oder zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den allgemeinen Vertreter oder den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine-vom Steuerberater angelegte und geführte-Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z.B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

4. Elektronische Kommunikation, Datenschutz

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel (E-Mail etc.) mit Risiken für die Vertraulichkeit der Kommunikation verbunden sein kann. Der Auftraggeber stimmt der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel durch den Steuerberater zu.

5. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln ist dem Steuerberater Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.

(2) Offenbare Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

6. Haftung

(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder - bei einheitlicher Schadensfolge - aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 4 Mio. € (in Worten: vier Millionen €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch - soweit nicht ausdrücklich anders geregelt - unberührt.

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

(3) Die Erteilung mündlicher Auskünfte gehört nicht zu den vertraglichen Hauptleistungen des Steuerberaters. Sie bergen die Gefahr insbesondere einer unvollständigen mündlichen Darlegung des zu beurteilenden Sachverhalts sowie von Missverständnissen zwischen Steuerberater und Auftraggeber. Deshalb wird vereinbart, dass der Steuerberater nur für in Textform erteilte Auskünfte einzutreten hat und die Haftung für mündliche Auskünfte des Steuerberaters oder seiner Mitarbeiter ausgeschlossen ist.

(4) Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, mit Ausnahme solcher aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, verjähren 18 Monate ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Auftraggebers von den Ansprüchen, spätestens aber fünf Jahre nach der Anspruchsentstehung. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

7. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 7 Abs.1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens. und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

8. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

9. Vergütung, Rechnungsstellung, Vorschuss und Aufrechnung

(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagensatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen.

(2) Der Auftraggeber ist mit einer Rechnungsstellung des Steuerberaters in Textform einverstanden.

(3) Für Tätigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z.B. § 57 Abs. 3 Nr. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung. anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).

(4) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Etwaige Ansprüche des Auftraggebers auf Rückzahlung einer gezahlten Vergütung verjähren 18 Monate nach Zugang der Rechnung beim Auftraggeber.

(5) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der geforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. Für den Steuerberater ist eine Verrechnung von Vorschüssen mit allen fälligen Forderungen aus dem Auftragsverhältnis möglich, unabhängig davon, für welche Tätigkeit der Vorschuss gefordert wurde.

(6) Der Auftraggeber kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum leistet.

10. Beendigung des Vertrags

(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.

(2) Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt - von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung zwischen Steuerberater und Auftraggeber.

(3) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. zu löschen.

(4) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

(5) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach den gesetzlichen Regelungen, insbesondere § 12 Abs. 4 StVV. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

11. Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

(1) Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten oder dies im Wege der elektronischen Datenverarbeitung vornehmen.

(2) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Dokumente verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist (§ 66 Abs. 3 StBerG). Hinsichtlich der Arbeitsergebnisse gilt ein vertragliches Zurückbehaltungsrecht als vereinbart.

12. Gerichtsstand, Erfüllungsort, Information VSBG

(1) Für den Auftrag, seine Ausführung und sich hieraus ergebende Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftraggeber nach Auftragserteilung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

(2) Der Steuerberater ist nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).¹

13. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

